

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1014

29 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz* y la señora *Rodríguez Veve*

*Coautores el señor Colón La Santa; la señora Pérez Soto; los señores Reyes Berríos, Sánchez
Álvarez, Santos Ortiz y el señor Toledo López*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 136-A de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como modalidad agravada el delito de exposición obscena cuando se cometa en presencia de un menor de dieciocho (18) años, estableciendo para dicha conducta una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de Puerto Rico dispone que la dignidad del ser humano es inviolable, por lo que la protección de la niñez constituye uno de los intereses más apremiantes del Estado. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que los menores de edad merecen una protección especial frente a conductas que puedan afectar su desarrollo emocional, psicológico y moral. En atención a ese deber, el Estado ha adoptado múltiples medidas legislativas dirigidas a prevenir y sancionar aquellas acciones que expongan a los menores a situaciones impropias o perjudiciales.

El Artículo 136 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, tipifica como delito menos grave la conducta de exposición obscena, penalizando a toda persona que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo en presencia

de una o varias personas, en cualquier lugar, cuando dicha conducta pueda ofender o molestar. Sin embargo, la disposición vigente no contempla un tratamiento penal diferente cuando esta conducta se comete en presencia de menores de edad, a pesar de que el daño potencial y el impacto de tal conducta son sustancialmente mayores cuando quienes la presencian son niños, niñas o adolescentes.

La literatura psicológica reconoce que la exposición de menores a conductas sexuales inapropiadas y no consentidas, puede constituir una experiencia potencialmente traumática y asociarse con consecuencias emocionales y cognitivas. Por consiguiente, la relación entre la exposición de menores a conductas obscenas y sus posibles efectos adversos en la salud emocional y psicológica de estos, justifica la adopción de una respuesta jurídica proporcional a la gravedad de dicha conducta. Este tipo de acto puede interferir con el desarrollo emocional, cognitivo y afectivo de los menores, particularmente durante una etapa crítica de formación y vulnerabilidad. En este sentido, se ha documentado que las experiencias de naturaleza sexual inapropiada durante la niñez pueden asociarse con la ansiedad, el miedo persistente, alteraciones del sueño, respuestas fisiológicas de estrés y sentimientos de vergüenza o culpa, los cuales pueden incidir negativamente en su bienestar y desarrollo emocional.

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende necesario tipificar de manera expresa una modalidad agravada del delito de exposición obscena cuando la conducta se cometa en presencia de un menor de edad, mediante la creación del Artículo 136-A del Código Penal de Puerto Rico. Esta disposición reconoce la gravedad mayor de la conducta, refuerza el deber del Estado de proteger a la niñez y establece una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, a discreción del tribunal. A nivel estatal, varios estados de la Nación, tales como Wahington, Ohio, Kansas y Montana, han adoptado legislación similar a esta Ley que agrava la pena para el delito de exposiciones obscenas cuando ocurre en presencia de un menor de edad.

Así las cosas, la presente legislación reafirma el compromiso del Estado con la protección de los menores de edad y envía un mensaje claro de intolerancia frente a conductas que atenten contra su bienestar, dignidad y desarrollo integral.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 136-A de la Ley 146-2012, según enmendada,
2 conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 136-A. — Exposición obscena agravada.

4 Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, a
5 discreción del tribunal, toda persona que cometa el delito de exposición obscena
6 tipificado en el Artículo 136 de este Código, cuando la conducta descrita en dicho Artículo
7 se cometa en presencia de un menor de dieciocho (18) años.”

8 Sección 2. – Vigencia.

9 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.